



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA

PROCESSO N. 0512449-07.2014.4.05.8102

RECORRENTE(S): ANTONIA CONITA ROSA DA SILVA

ADVOGADO(S): SAMUEL FERREIRA ROLIM

RECORRIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(A): PROCURADORIA GERAL FEDERAL

RELATOR: JUIZ RUI COSTA GONÇALVES

ASSUNTO: PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA DOS PAIS COM RELAÇÃO AO FILHO SEGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS COM RELAÇÃO AO FILHO SEGURADO. ART. 16, INCISO II, E § 4º, DA LEI N. 8.213/1991. REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO EM SEDE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 42/TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte Ré, insurgindo-se contra acórdão oriundo de Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, em que foi mantida a sentença Primeiro Grau, culminando por julgar improcedente o pedido autoral, visando ao recebimento de pensão por morte, sob o fundamento de não estar comprovada a sua dependência econômica com relação ao Instituidor, seu filho.

Sustenta que foram desconsideradas as provas materiais existentes nos autos, não subsistindo, assim, o fundamento de que não há ao menos início de prova material da dependência econômica.

Apresenta como paradigmas: AgRg no REsp n. 1.374.947, rel. Min. Humberto Martins, no sentido de que é possível "a comprovação de

dependência econômica dos pais em relação aos filhos por qualquer meio de prova para a concessão do benefício”; e PEDILEF n. 2005.38.00.739022, rel. Juiz Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, DJe 13.05.2010, declarando que “o STJ já pacificou o entendimento no sentido de afastar a exigência de início de prova material para a comprovação de dependência econômica de mãe para com o filho, para fins de obtenção do benefício de pensão por morte”

Em sede de contrarrazões, a parte Ré suscita a incidência da Súmula n. 42/TNU, que não permite o reexame de matéria fática em sede de Incidente de Uniformização, bem como a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados pela parte recorrente.

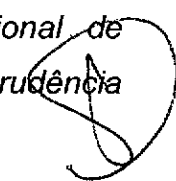
Incidente de Uniformização de Jurisprudencial destacado como REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (art. 17, incisos I e II, do RITNU).

O Ministério Público Federal apresentou parecer na mesma linha adotada pela parte recorrida em suas contrarrazões.

É o relatório.

Nos termos do art. 14, *caput*, da Lei n. 10.250/2001, “*caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei*”, sendo que “*o pedido fundado em divergência de turmas de diferentes Regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgada por Turma de Uniformização, integrada por Juízes de Turma Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal*” (§ 2º).

A Resolução CJF n. 345/2015 (RITNU), por sua vez, no art. 6º, incisos II e III, que, no ponto, nada inovou quanto ao regramento dado ao tema pelo Regimento Interno substituído, consigna que “*competete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material: I- fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; II- em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou III- em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade a Súmula ou jurisprudência*



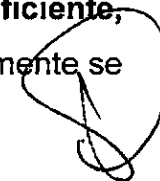
dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização".

Em Primeiro Grau, a sentença foi de improcedência, sendo destacado que não havia provas nos autos atestando que a parte autora mantinha vínculo de dependência com seu falecido filho, o instituidor, sendo acrescentando que a mesma *"informou, em seu depoimento pessoal, que trabalhava na roça e fazia bicos em casas de família, antes do óbito do filho, bem como recebia pensão alimentícia do pai dos seus filhos menores, no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) e bolsa-família".*

No acórdão recorrido, ao ser confirmada a sentença de Primeiro Grau, foi lembrada pelo Juiz Relator a regra do art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, que exige a demonstração da dependência econômica dos pais com relação aos filhos, inexistente nos autos, vez que *"restou comprovado, em audiência, que o fenecido apenas ajudaria nas despesas de casa, prestando auxílio material de duzentos a trezentos reais"*, tendo ainda sido apurado, no curso da instrução, que a parte autora trabalhava na lavoura e fazia serviços em casas de família, *"sendo pouco crível que os valores recebidos do falecido seriam essenciais para a demandante"*.

A Lei n. 8.213/1991, no art. 16, inciso II, elenca como **dependentes** do segurado **os pais**, mas a dependência com relação ao filho ou à filha maior de idade deve **necessariamente** ser comprovada (§ 4º). Tal comprovação por ser feita por qualquer meio lícito de prova (STJ, AGARESP n. 201402925432, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 26.05.2015; STJ, AGRESP n. 201300992005, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.06.2013; STJ, REsp n. 200801826316, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26.03.2013), não se sustenta a pretensão de que, a despeito da literalidade da norma previdenciária de regência, tal vínculo é presumido, ou seja, dispensa comprovação.

Ocorre, porém, que não é essa a controvérsia tratada neste PUJ, em que a parte recorrente questiona especificamente a exigência da presença de início de prova material, sendo suficiente, segundo alega, a testemunhal, dado que o acórdão recorrido efetivamente se debruçou sobre todo o conteúdo probatório.



Tendo sido outro o fundamento adotado pela Presidência para que ocorresse a afetação do presente recurso como representativo, qual seja, a necessidade ou não de comprovação – por qualquer meio – da existência do vínculo de dependência dos pais com relação ao filho instituidor, *concessa venia*, **não subsiste o destaque em comento**, porque não é essa a controvérsia que estaria desafiando uma pacificação da matéria no âmbito desta Turma Recursal, motivo pelo qual **desconstituo a afetação em comento**, submetendo ao Colegiado o pedido de uniformização sem essa peculiaridade processual.

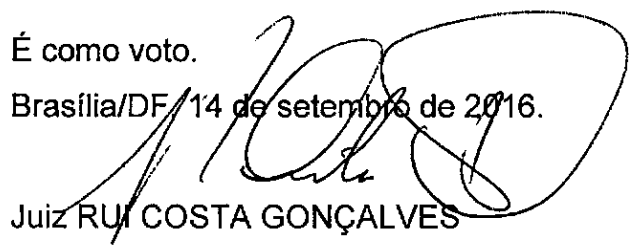
Não cabe à Turma Nacional de Uniformização reexaminar os elementos que compõem o arcabouço probatório, com o fim de lhes dar nova valorização, em substituição às Instâncias de origem, que entenderam não estar comprovada a dependência econômica entre a parte recorrente e seu falecido filho (Súmula n. 42/TNU).

Pedido de Uniformização Jurisprudencial **não conhecido** (Súmula n. 42/TNU).

Honorários advocatícios e custas processuais tratados no acórdão recorrido.

É como voto.

Brasília/DF, 14 de setembro de 2016.



Juiz RUI COSTA GONÇALVES

Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL RUI COSTA GONÇALVES
Requerente:	ANTONIA CONITA ROSA DA SILVA
Proc./Adv.:	SAMUEL FERREIRA ROLIM
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	CE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
Proc. Nº.:	0512449-07.2014.4.05.8102

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, não conheceu do incidente de uniformização nos termos do voto do Juiz Relator que ajustará o voto para desafetar a matéria.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, WILSON WITZEL, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, REGINALDO MÁRCIO PEREIRA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO e FERNANDO MOREIRA GONÇALVES.

Brasília, 14 de setembro de 2016.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)